

Số: 8 5 2 0 /BCT-KHCN**Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021****V/v hướng dẫn thực hiện quy định
lĩnh vực an toàn thực phẩm****Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định**

Trả lời đề nghị của UBND tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn việc thực hiện quy định lĩnh vực an toàn thực phẩm tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, đối tượng cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ hiện tại không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Do đó, đối tượng này không cần đáp ứng quy định tại Điều 40, 41, 42, 43 Mục 7 Chương VI Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (quy định này đã được bãi bỏ bởi khoản 14 Điều 18 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương).

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải: (1) đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật An toàn thực phẩm; (2) thực hiện việc gửi bản cam kết đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.

Thời gian tới, trong quá trình rà soát, chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ sẽ nghiên cứu phản ánh của UBND tỉnh Bình Định theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương hướng dẫn nội dung liên quan lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ quy định tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP, đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo đơn vị chức năng ngành Công Thương thực hiện./. *TSK*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCN, hangntd.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Sinh Nhật Tân